

1500664-49.2021.8.26.0477
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: João Luciano Sales do Nascimento
Comarca: Praia Grande
Foro: Foro de Praia Grande
Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal
Data de Disponibilização: 09/03/2022
... - Assunto
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:
Justiça Pública
Averiguado:
BRUNO FERRACO DE SOUZA e outro

Juiz(a) de Direito Dr(a). João Luciano Sales do Nascimento.

Vistos.
Os fatos ocorreram em 26/10/2020, não tendo sido oferecida denúncia até os dias hodiernos, sendo que ao delito em comento, de acordo com o advento da Lei nº 11.343/06, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Praia Grande
Foro de Praia Grande
Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

SENTENÇA

Processo nº:
1500664-49.2021.8.26.0477
Classe - Assunto
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:
Justiça Pública
Averiguado:
BRUNO FERRACO DE SOUZA e outro

Juiz(a) de Direito Dr(a). João Luciano Sales do Nascimento.

Vistos.
Os fatos ocorreram em 26/10/2020, não tendo sido oferecida denúncia até os dias hodiernos, sendo que ao delito em comento, de acordo com o advento da Lei nº 11.343/06, passou-se a cominar a pena de advertência, prescrevendo em 02 (dois) anos.
Considerando que o réu era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, nos termos do art. 115, do CP, o prazo prescricional deve ser contado pela metade. Assim, afigura-se, de rigor, o reconhecimento da prescrição em abstrato, mercê da pena máxima cominada no tipo penal, com incidência no art. 109, VI e art. 115, ambos do CP.
Pelo exposto, JULGO EXTINTA a punibilidade de BRUNO FERRACO DE SOUZA, em razão da

prescrição em abstrato, o que faço com supedâneo no art. 107, IV, 1ª figura, do Código Penal.

No mais, diante do caráter ilícito do objeto apreendido e do mais que dos autos consta, expeça-se ofício à autoridade policial, autorizando a destruição do entorpecente.

Após, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Ciência ao Ministério Público.

P.I.C.

Praia Grande, 09 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA